EL PRESUPUESTO: CONCEPTO
Art. 32 de la LGP 47/2003

Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.

Rasgos Generales

- Expresión contable (sistemática)
- Plan de acción de carácter temporal, periódico (anual normalmente.
- Recoge:
  - Gastos
  - Estimación de ingresos
- Técnicas presupuestarias:
  - Presupuesto tradicional
  - Presupuesto en base cero: exige la justificación de la totalidad de las peticiones presupuestarias, probando la necesidad de todas las cantidades a gastar, a partir de cero.
  - Presupuesto por programas



PRINCIPIO PRESUPESTARIO

Art. 134 CE

- Legalidad:
  - Ley ordinaria
  - El Gobierno
  - Las Cortes Generales examinan, enmiendan y aprueban.
- Unidad y universalidad:
  - Un único presupuesto para todo el año.
  - Universalidad: todos los gastos y todos los ingresos deben estar comprendidos y detallados en el presupuesto.



Arts. 26 y 27 LGP 47/2003

- Especialidad o especificidad:
  - Cualitativa
  - Cuantitativa
  - Temporal
- Temporalidad:
  - Vigencia: 1 año
- Publicidad
- No afectación
- Presupuesto bruto:
  - LGP Art. 27.4: " Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso"

Arts. 3 a 9 de la LO 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

- Estabilidad presupuestaria
- Sostenibilidad financiera
- Plurianualidad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos
- Lealtad institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

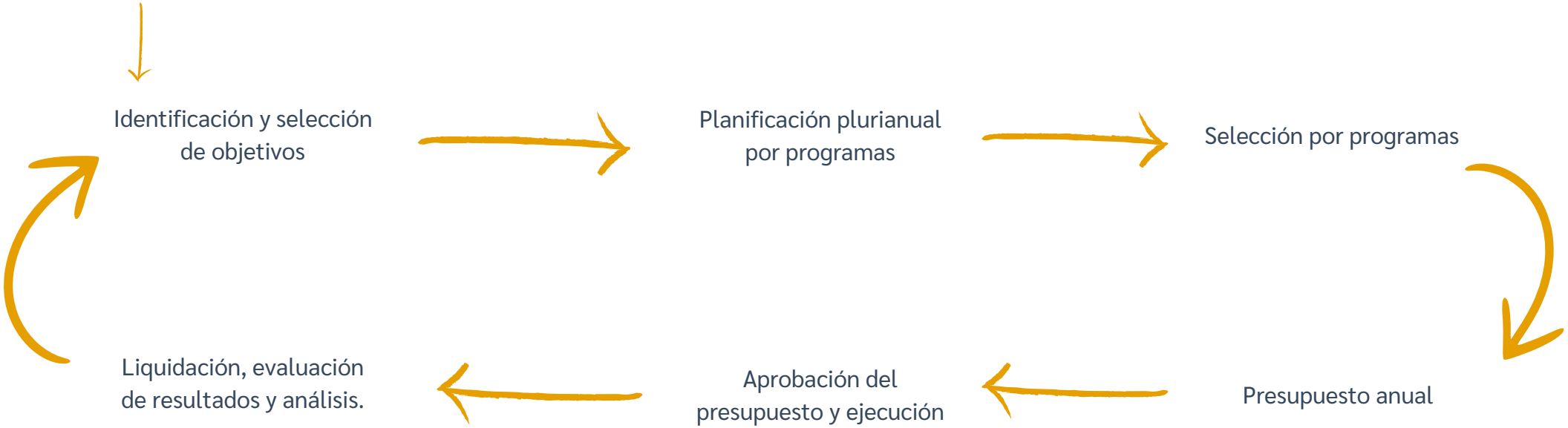
La estructura de programas diferenciará los programas de carácter finalista de los programas instrumentales y de gestión. Esta diferenciación se establece con el cuarto carácter del código de programas: las letras “A” a “L” identifican a los programas finalistas y las letras “M” a “Z” a los instrumentales y de gestión.

Finalistas: A-L
Instrumentales y de gestión: M-Z

FASES

- Planificación
- Programación
- Presupuestación
- Ejecución
- Control

CICLO PRESUPUESTARIO



Adams. OPOSICIONES

PROGRAMAS PLURIANUALES Y ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS

Arts. 28 al 31 de la LGP

El Ministerio de Hacienda

confecciona los escenarios presupuestarios plurianuales (referidos a los tres años siguientes) y da cuenta al Consejo de Ministros anualmente antes de la aprobación de la LGPE

El Gobierno

ajusta su actuación a los límites impuestos de los escenarios presupuestarios y marca la pauta de la acción política.

Los Centros gestores

elaboran sus programas plurianuales mediante Orden del Ministerio de Hacienda que fija su procedimiento de estructura y confección.

Los Centros gestores

remiten anualmente al Ministerio de Hacienda sus programas plurianuales

DESARROLLO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Arts. 36 al 38 de la LGP y art. 134 de la CE

Elaboración: Gobierno

LGP: Antes del 1 de octubre
CE: Al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

Aprobación: Cortes Generales

Examina y enmiendas.
Durante el último trimestre del año anterior.

Ejecución

Durante el año natural.
Lo realizan aquellos con secciones presupuestarias.

Control

Tribunal de cuentas
Poder legislativo
Intervención General Administración Estado

Adams. OPOSICIONES

TERMINOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Arts. 36 LGP y art. 15 LO 2/2012

- Actuaciones preparatorias
  - Establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública (Art. 15 LO 2/2012) para el conjunto de todas las AAPP durante el primer semestre del año.
  - Remisión del acuerdo del Consejo de Ministros (con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública) a las Cortes Generales.
  - Establecimiento del escenario presupuestario plurianual referido a los tres ejercicios siguientes.
  - El Ministerio de hacienda establece el procedimiento de elaboración de los PGE mediante orden que remite a los distintos centros gestores.
- Elaboración (art. 36 LGP y art. 5 Orden HAC/20/2020)
  - Preparación en los Ministerios y demás Órganos del Estado con dotaciones diferenciadas bajo las directrices del Ministerio de Hacienda y posterior remisión al mismo Ministerio.
- Refundición por parte del Ministerio de Hacienda
  - Desde que se publica la Orden del Ministerio de Hacienda hasta el 30 de septiembre.
  - Elaborados los estados de gastos e ingresos se elevan al titular del Ministerio de Hacienda quien someterá al acuerdo el Gobierno el anteproyecto de Ley de los PGE.
  - El presupuesto de ingresos de la AGE será elaborado por el Ministerio de Hacienda.
  - La Dirección General de Presupuestos elaborará los estados de gastos del anteproyecto de PGE.
- Remisión a las Cortes Generales
  - Antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
  - Con documentación complementaria.
- Aprobación
  - Corresponde a las Cortes Generales
  - El proyecto de Ley de PGE gozará de preferencia en su tramitación con respecto a los demás trabajos de la cámara.
  - Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación (art. 134.6 CE)
  - La Ley de PGE no puede crear tributos, pero sí modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (134.7 CE)
- Prórroga
  - En caso de que no se aprueben los presupuestos generales antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se prorrogarán automáticamente los del ejercicio anterior.